

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 433 del 03/12/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 181 del 03/12/2021

OGGETTO:

Gara d'appalto con Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Lavori di *"Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato"* di Squillace (CZ).- Determina a contrarre.

LOTTO CUP: C87B20000570001

LOTTO CIG: 901104880B

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con deliberazione n. 90 del 10.11.2021, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato"* di Squillace, redatto dall'Ing. Francesco Chillà, per l'importo complessivo di € 496.945,00 suddiviso in € 358.751,21 per lavori a base d'asta, € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 128.193,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Visto l'art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e visto il D.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679;

Dato atto che:

-con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento mediante appalto dell'intervento finalizzato alla realizzazione dei lavori di *"Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato"* di Squillace (CZ);

-la scelta del contraente in conformità con il D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. sarà fatta mediante Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

-la determinazione n. 11 del 23/09/2015 ANAC ha espressamente previsto che *«anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici»;*

-ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto obbligo di espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;

Visto il bando di gara, il disciplinare di gara e gli eventuali allegati;

Vista:

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/08/19, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: *"Adesione ad ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali"*;

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 01/09/19, ad oggetto acquisto quote societarie Società di Committenza Ausiliaria Asmel Consortile a r.l. per adesione Società di Committenza Ausiliaria;

Valutata la particolare complessità dell'appalto e della normativa europea di settore;

Ritenuto di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e di assegnare alla Società di Committenza Ausiliaria Asmel Consortile S.c.ar.l. i servizi di committenza

ausiliaria, inerenti all'indizione della procedura di gara in parola secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara, e precisando che:

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.
2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di SQUILLACE trasmette ad ASMEL Consortile S.c.a.r.l. gli allegati quali parte integrante ed essenziale della documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, contestualmente approva integralmente tutti gli atti di gara, da esso stesso redatti, manlevando ASMEL Consortile S.c.a.r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi.
4. La Stazione Appaltante attesta che:
 - il Codice Unico di Progetto (CUP) è: **C87B20000570001**;
 - il Codice Identificativo Gara (CIG) richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è: **901104880B**.
5. Resta a carico del Comune di SQUILLACE il contributo ANAC, se dovuto ai sensi delle vigenti disposizioni.
6. Le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, ove dovute saranno anticipate dalla Società di Committenza Ausiliaria, giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione del 25 giugno 2018, ed esse saranno rimborsate dall'aggiudicatario alla Società di Committenza Ausiliaria, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.
7. ASMEL consortile S.c.a.r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le modalità indicate negli Atti di Gara.
8. Di delegare ASMEL consortile S.c.a.r.l. a provvedere, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.M. 2 dicembre 2016, alla pubblicazione della presente procedura e del relativo avviso post-informazione (esito).
9. Di stabilire che la pubblicazione dell'esito di gara, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016, sarà richiesta alla Società di Committenza ausiliaria, come previsto e regolamentato nel vigente Vademecum operativo dei servizi Asmecommm, completa di estratto dell'avviso dell'esito di gara, debitamente sottoscritto e della relativa delega del RUP, entro il termine essenziale di 15 giorni decorrenti dalla trasmissione della determina di aggiudicazione; in carenza tale adempimento, con le relative azioni collegate, cederanno per intero a carico della stazione appaltante, con ogni onere e responsabilità.
10. Il corrispettivo in favore di ASMEL CONSORTILE è posto a carico della Stazione Appaltante per tutte le attività di committenza ausiliaria, come regolamentate nel vigente Vademecum operativo dei servizi Asmecommm. Il predetto corrispettivo, pari all'1% oltre IVA dell'importo a base di gara, è imputato sul ribasso d'asta e nei limiti dello stesso, come stabilito dal succitato "Regolamento consortile". Esso trova copertura nelle somme stanziare per la realizzazione, che saranno individuate all'interno delle economie che si determineranno a seguito degli esiti di gara, mediante la rimodulazione post-gara del quadro economico con la relativa determina di aggiudicazione di cui al comma 5, dell'art. 32 del Codice Appalti. In mancanza delle economie di gara sufficienti all'integrale copertura dell'importo dovuto, stante le disposizioni approvate dalla stessa Asmel Consortile s.c.a.r.l., il corrispettivo sarà automaticamente rideterminato nella misura delle economie maturate, rinunciando la Società stessa all'integrazione della quota residua non coperta attraverso il ribasso d'asta.
11. La stazione appaltante affiderà ad Asmel Consortile la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ex artt. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..
12. La stazione appaltante rinuncia al c.d. ritorno all'Ente Appaltante in relazione alle attività di Supporto Gestionale della procedura di che trattasi.

Considerato che la Stazione Appaltante con la presente dà atto che:

- a. l'aggiudicatario dovrà rimborsare, alla Società di Committenza ausiliaria le spese, ove previste, di pubblicità obbligatoria, come da Decreto Ministeriale Infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;
- b. qualora la procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di un aggiudicatario, la stazione appaltante provvederà a rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla Società di Committenza ausiliaria;

Vagliato che:

- ✓ il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona dell'Arch. Antonio Macaluso è profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura;



- ✓ l'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017 consente all'Amministrazione appaltante di utilizzare il ribasso d'asta entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello attuale di aggiudicazione dei lavori, si impegna fin da ora a mantenere appunto all'interno del quadro economico dei lavori di cui trattasi le somme derivanti dal ribasso praticato dalla Ditta appaltatrice, inserendole all'interno della nuova voce "Accantonamenti post-gara per servizi di committenza";

Preso atto che:

- il comma 139, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dispone testualmente: "*Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni 2021 al 2025*";
- il comma 38 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 apporta delle modifiche alla Legge n. 145 art. 1 comma 139 assegnando ai comuni contributi per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo per l'anno 2021 € 350 milioni, 450 milioni per il 2022, 550 milioni per ciascuno degli anni 2023 – 2025;

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a. il fine che il contratto si intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. **901104880B**;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.lgs n. 163/06 e s.m.i.", per le parti ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.C. n° 13 del 14.2.1999 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale dell'Ente;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

la narrativa in premessa specificata s'intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

1. **Di approvare** il bando di gara, il disciplinare e gli eventuali allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. **Di indire** gara d'appalto per l'intervento finalizzato alla realizzazione dei lavori di "*Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato di Squillace (CZ)*", aggiudicata mediante Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. **Di dare atto** che il Codice Identificativo Gara della presente procedura è il seguente: **901104880B**;
4. **Di dare atto** che a tale affidamento è stato attribuito il codice CUP: **C87B20000570001**;
5. **Di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;
6. **Di precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che relativamente alla forma di contratto, questo sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, e che il fine è quello di addivenire

all'affidamento dell'intervento finalizzato alla realizzazione dei lavori di **"Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato" di Squillace (CZ)**";

7. **Di indicare**, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, i seguenti elementi:

Oggetto del contratto	Lavori di "Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato" di Squillace (CZ) ";
Finalità da perseguire	Lavori di "Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato" di Squillace (CZ) ";
Modalità di scelta del contraente	Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Ragioni alla base della scelta	Metodo previsto dal D. Lgs n. 50 del 18.04.2016
Forma del contratto	Contratto d'appalto pubblico
Clausole essenziali	Quelle previste nel bando e disciplinare di gara



8. **Di stabilire** che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
9. **Di dare** seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
10. **Di stabilire** che nell'ambito della procedura in oggetto, ASMEL CONSORTILE S.c.a.r.l., assume il ruolo di RESPONSABILE del trattamento, mantenendo il Comune di Squillace (CZ) il ruolo di Titolare del trattamento, secondo il contenuto dell'accordo approvato nell'Assemblea dei Soci di ASMEL Consortile del 24 Giugno 2019;
11. **Di dare** pubblicità al bando di gara, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione all'albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali nonché sul portale ASMECOMM;
12. **Di fissare che:**
- a) ASMEL consortile S.c.a.r.l. è delegata, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.M. 2 dicembre 2016, a provvedere alla dovuta pubblicazione della procedura di che trattasi e del relativo avviso post-informazione (esito);
 - b) la pubblicazione dell'esito di gara, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016, sarà richiesta alla Società di Committenza ausiliaria, come previsto e regolamentato nel vigente Vademecum operativo dei servizi Asmecomm, completa di estratto dell'avviso dell'esito di gara, debitamente sottoscritto e della relativa delega del RUP, entro il termine essenziale di 15 giorni decorrenti dalla trasmissione della determina di aggiudicazione; in carenza tale adempimento, con le relative azioni collegate, cederanno per intero a carico della stazione appaltante, con ogni onere e responsabilità;
13. **Di provvedere**, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati all'albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali nonché sul portale ASMECOMM, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
14. **Di provvedere** alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Società di Committenza ausiliaria dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 76, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n. 50/2016;
15. **Di obbligarsi** a trasmettere ad ASMEL consortile S.c. a r.l. la determina di aggiudicazione entro 5 gg dalla determinazione della stessa;
16. **Di obbligarsi** a corrispondere ad ASMEL Consortile S.c.a.r.l. il costo di tutte le attività di committenza ausiliaria, pari all'1% oltre IVA dell'importo a base di gara, sul ribasso d'asta e nei limiti dello stesso prima della stipula del contratto;
17. **Di dare atto** che ai sensi del punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dall'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del

2017, l'Amministrazione ha facoltà di mantenere i ribassi di asta all'interno del quadro economico progettuale, fino al secondo esercizio successivo all'aggiudicazione;

18. **Di obbligarsi** a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto al rimborsare alla Società di Committenza ausiliaria le spese di pubblicità legale di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora la procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di un aggiudicatario, la stazione appaltante provvederà a rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla Società di Committenza ausiliaria;
19. **Di provvedere** agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza;
20. **Di trasmettere** il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di competenza.
21. **Di dare atto** che il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, per le procedure ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.134, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
22. **Di dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di Legge;
23. **Di dare mandato** al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonio Macaluso, di provvedere a tutti gli atti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'impegno – Cod. – Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

